

<제12장 행정심판의 청구요건 및 가구제.제03절 행정심판의 청구>

[예상][12.03-1]불고지에 따른 행정심판의 청구기간의 특례와 청구의 적법성 여부

《【문제12.3】

<사례>

행정청 A는 관내에서 식당을 운영하는 甲에게 유통기한이 지난 식재료를 사용했다는 이유로 2025년 5월 1일에 `영업정지 1개월 처분`을 내렸고, 해당 처분서는 같은 날 甲에게 도달하였다. 그러나 행정청 A는 처분서에 행정심판을 청구할 수 있는지 여부와 청구 기간에 관한 사항을 전혀 기재하지 않았다 (불고지). 甲은 생업에 종사하느라 뒤늦게 대응 방안을 찾던 중 2025년 9월 10일이 되어서야 행정심판을 청구하기로 결심하였다. 한편, 乙은 행정청 B로부터 인허가 거부처분을 받았으나, 행정심판 청구서의 피청구인을 처분청인 B가 아닌 행정심판위원회로 잘못 기재하여 제출하였다.

(물음1) 甲이 2025년 9월 10일에 행정심판을 청구하는 경우, 행정심판법 제27조에 규정된 `행정심판 청구기간`의 원칙과 행정청의 불고지에 따른 특례를 중심으로 해당 청구가 적법한지 여부를 논하라.》

<문제12.3의 물음1> 불고지에 따른 행정심판 청구기간의 특례와 청구의 적법성 여부

I. 문제의 제기

- 사안에서 행정청 A는 甲에게 영업정지 1개월 처분을 하면서 행정심판 청구기간 등에 관한 사항을 고지하지 않았고, 甲은 처분이 있는 날로부터 4개월이 경과한 후 행정심판을 청구하려는 상황이다. 쟁점으로 <행정심판법상 청구기간의 원칙과 행정청의 불고지에 따른 청구기간의 특례가 적용되는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 甲의 행정심판 청구가 청구기간을 준수하여 적법한지 논한다.

II. 행정심판 청구기간의 원칙

1. 주관적 청구기간

- "행정심판법 제27조 제1항"에 따라 행정심판은 처분이 있음을 알게 된 날부터 90일 이내에 청구하여야 한다. 여기서 처분이 있음을 알게 된 날이란 통지나 공고 등 처분이 있음을 현실적으로 안 날을 의미한다.

2. 객관적 청구기간

- "동법 제27조 제3항"에 따라 처분이 있었던 날부터 180일이 지나면 청구하지 못한다. 이는 처분이 있음을 알지 못한 경우에도 적용되는 절대적인 기간이다. 다만, 정당한 사유가 있는 경우에는 예외적으로 인정될 수 있다.

3. 기간의 성격

- 행정심판 청구기간은 불변기간이 아니나(심판법상 명시적 규정 없음), 기간이 경과하면 해당 처분을 더 이상 다룰 수 없는 확정력(불가쟁력)이 발생하므로 소송요건의 하나로서 엄격히 준수되어야 한다.

III. 행정청의 불고지에 따른 청구기간의 특례

1. 고지제도의 의의 [행정심판법 제58조]

- 행정청은 처분을 할 때 상대방에게 행정심판 청구 가능 여부, 청구 절차 및 기간 등을 알려야 할 의무가 있다. 이는 국민의 알 권리를 보장하고 행정쟁송의 기회를 실효적으로 제공하기 위함이다.

2. 불고지의 효과 [행정심판법 제27조 제6항]

- 행정청이 처분을 하면서 심판 청구 기간을 알리지 아니한 경우(불고지)에는 "동법 제27조 제3항"에 따른 기간, 즉 처분이 있었던 날부터 180일 이내에 심판 청구를 할 수 있다.

3. 특례의 취지

- 행정청의 고지 의무 위반으로 인해 청구인이 90일이라는 단기적인 주관적 청구기간을 지키지 못한 책임을 청구인에게 전가하지 않기 위한 것이다. 따라서 불고지의 경우에는 주관적 청구기간(90일)은 적용되지 않고 오직 객관적 청구기간(180일)만이 적용된다.

IV. 사안의 적용

1. 주관적 청구기간 준수 여부 검토

- 甲은 2025년 5월 1일에 처분서를 수령하였으므로 처분이 있음을 안 날은 2025년 5월 1일이다. 원칙적인 청구기간인 90일을 적용하면 2025년 7월 말경에 기간이 만료되므로, 90일이 지난 2025년 9월 10일의 청구는 원칙적으로 부적법하다.

2. 불고지 특례의 적용

- 그러나 행정청 A는 처분 시 청구 기간을 전혀 기재하지 않았다. "행정심판법 제27조 제6항"에 따라 甲에게는 90일의 기간이 적용되지 않고 처분이 있었던 날부터 180일의 기간이 적용된다.

3. 구체적인 기간 계산

- 처분이 있었던 날인 2025년 5월 1일부터 180일을 계산하면 2025년 10월 하순경까지 청구가 가능하다. 甲이 행정심판을 청구한 날은 2025년 9월 10일이므로, 이는 처분이 있었던 날부터 180일 이내에 해당한다.

V. 결론

- 행정심판법은 행정청의 고지 의무 이행을 담보하고 국민의 쟁송권을 보호하기 위하여 불고지 시 청구기간의 특례를 두고 있다. 사안에서 행정청 A의 불고지로 인해 甲에게는 처분이 있었던 날부터 180일의 청구기간이 보장된다. 甲이 2025년 9월 10일에 제기한 행정심판 청구는 처분이 있음을 안 날부터 90일은 경과하였으나, 처분이 있었던 날부터 180일 이내에 제기된 것이므로 청구기간을 준수한 적법한 청구에 해당한다. 이러한 법리는 행정청의 절차적 의무 위반이 국민의 실질적인 권리 구제 기회를 박탈하지 않도록 차단하는 장치로서, 행정의 투명성과 책임성을 강조하는 행정심판법의 기본 정신을 반영하고 있다.